

חוזה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים

שנערך ונחתם בתאריך 9/8/2022

ב ין

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
513958009
(להלן - "המזמין")
מצד אחד;

ל ב ין

מסד עוז ניהול והנדסה בע"מ
נצבא סיטי, צומת קסם, ת.ד. 362 מיקוד 48106301
513625707
(להלן - "המפקח")
מצד שני;

הואיל וברצון המזמין למסור למפקח את עבודת תאום התכנון וניהול הביצוע והפיקוח כמוגדר וכמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה, והמפקח הסכים לקבל על עצמו העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

<u>פרשנות</u>	1.
<u>בחזרת זה:</u>	1.1
"המבנה" או "הפרויקט"	- עבודות פתוח ו/או תשתית ו/או הקמת מבנים במקרקעין כמוגדר בנספח א'.
"המתכננים"	- אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או על ידי מי מטעמו או מטעם הרשות המקומית בתכנון המבנה ומערכותיו, מכוני העתקות, מעבדות לבדיקות וכדומה.
"התכניות"	- התכניות, החישובים, התיאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי חכמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו ע"י המתכננים.
"מלאכת התכנון"	- מלאכת התכנון על היבטיו השונים בקשר לחקמת המבנה.
"הקבלנים"	- הקבלנים שיעסקו בהקמת המבנה לרבות יצרנים וספקים של חומרים, ציוד, ריחוט ומערכות המיועדים למבנה.
"עבודות הבניה"	- עבודות הקמת המבנה.
"האתר"	- מקום ביצוע עבודות הבניה.

סד עוז ניהול והנדסה בע"מ
ת.ד. 513625707

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פרויקט
ספק
גרסה:
מס' חוזה: CONT-5-671
סטטוס:

"שרותי המפקח" - השירותים כמוגדר בסעיף 2.1 להלן וכמפורט
בנספחים א' ו- ב'.

"החוק" - חוק זה על נספחיו.

"הישות המקומית" - כמפורט בנספח א'.

1.2 המבוא לחוק זה, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.

1.3 כותרות הסעיפים בחוק זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות
חלק מהחוק ולא ישמשו לצרכי פירוש.

1.4 לחוק זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים המפורטים, להלן:

- נספח א' - הגדרות;
- נספח ב' - שירותי המפקח;
- נספח ב'1 - אישור סיום עבודות בדירה;
- נספח ב'2 - אישור סיום עבודות ברכוש המשותף;
- נספח ג' - נוהל הבטחת איכות ופיקוח באמצעות המפקח;
- נספח ד' - לוח זמנים ושלבי עבודה;
- נספח ה' - שכר המפקח;
- נספח ו' - שלבי תשלום;
- נספח ז' - הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות;
- נספח ח' - מפרט ביטוחי המפקח;
- נספח ח'1 - אישור על קיום ביטוחי המפקח;
- נספח ט' - דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט;
- נספח י' - דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות.

2. שירותי המפקח

2.1 המזמין מוסר בזה למפקח והמפקח מקבל על עצמו את תיאום מלאכת התכנון
ואת הפיקוח על ביצוען של עבודת הבניה, הכל כמותנה בחוק זה וכמוגדר ביתר פירוט
בנספחים א' + ב' + ג' (לעיל ולהלן - "שרותי המפקח").

2.2 המפקח מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את הנדרש למטרת ביצוע שירותי
המפקח, לרבות הוראות כל דין, וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון
והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה
בחוק זה.

2.3 המפקח מצהיר כי ידוע לו ששירותי המפקח על פי חוק זה הינם לשלבים ו/או
לקטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת, על פי שיקול דעתו, והם
ינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים א', ב' ו- ג' להלן. המפקח מוסיף
ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמפקח שירותים נוספים
מעבר לנקוב בחוק זה בנספח א' כאמור.

2.4 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית
גבוהה, תוך ציות להוראות כל דין ולהנחת דעת המזמין.

2.5 המפקח יבסס את שירותי המפקח על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות
שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן
ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קבל
אישור מראש ובכתב מהמזמין.

2.6 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום
קשר מתמיד עם המנהל כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן, עם המתכננים, עם הקבלנים
ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, וכן כל יתר הגורמים (לרבות רשויות וגופים
אחרים) הקשורים בפרויקט ו/או שפעולתם נדרשת בקשר עם הפרויקט, ככל

סד עזר ונהל ונהל בע"מ
513625707 פ.ח

CONT-5-671

מס' חוקה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
פ.ח. 513958009

שיידרש לקידום, תכנון וביצוע המבנה וכל העבודות המתבצעות בקשר אליו, הכל כפי שיקבע ע"י המזמין. המפקח ימצא בקביעות באתר הבניה, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח א', שהרי אז תהיינה שעות נוכחותו באתר לפי הקבוע בנספח א'. כן, מתחייב המפקח לבצע בקרת הבטחת איכות, לפי הקבוע בנספח ג'. המפקח לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות בין במישרין ובין בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

כל עוד לא יקבע אחרת עם המזמין, יהיה המנהל כנוב בנספח א' להלן ועל המפקח להיות בקשר מתמיד איתם ולתאם עמם את כל פעילותיו, אלא אם יקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

המפקח מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי המפקח ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.

המפקח ישמור על נוהלי קשר, תיאום, דיווח, רישום ומתכונת המסמכים לפי דרישת המנהל והכל תוך שהוא מקפיד על כללי בקרת הבטחת האיכות, כמפורט בנספח ג'.

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב המפקח למנות אחראים לביקורת
כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל -
1970 (להלן בהתאמה: "האחראי על הביקורת"), "תקנות התכנון".
להסרת ספקות יובהר כי המפקח יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך
בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת,
וזאת על חשבונו של המפקח בלבד.
המפקח ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור
על פי דין למינוי וכן ידווח המפקח למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על
הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.
המפקח יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של
המפקח כדלעיל.
האחראי על הביקורת יחזום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י
הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

3. צוות עובדים ואמצעים

המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המפקח יקיים משרד מאורגן ומצויד (שיסופק ע"י הקבלן), באופן שיאפשר ביצוע שירותי המפקח בהתאם להוראות חוזה זה.

המפקח מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו המוקצים לטיפול בפרויקט, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שירותי המפקח ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המפקח.

בנוסף, המפקח מתחייב להעסיק כח אדם מקצועי ואיכותי שהינו בעל היכרות עם התקנים והתקנות הרלוונטיים ובעל ניסיון בפועל בפרויקטים באותו סדר גודל ובעל המלצות ממזמינים אחרים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על יחיד צוות המפקח לעמוד בדרישות המינימאליות האמורות להלן:

3.2.1 ראש צוות פיקוח - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.2 מפקחים - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.3 מתאם הרישוי - אדריכל/מהנדס אזרחי/הנדסאי אדריכלות בעל ניסיון

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מסד עזי ניהול ותנדסה בע"מ
513625707

3א(4) המפקח מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים, המסים או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המפקח ו/או עובדי המפקח בגין מתן השירותים ובקשר לכך.
המפקח יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון – ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ויהא האחראי הבלעדי לכל החובות החלות על פי הדין ביחסים שבין עובד למעביד.

3א(5) בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המפקח ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 להלן, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

סימכויות המפקח

.4

4.1 המפקח אינו מוסמך לערוך שנויים בתכניות ו/או בתקציב וכן אינו מוסמך לאשר דחיות ושינויים בלוח הזמנים לביצוע העבודות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

4.2 המפקח לא יפעל ולא יחייב את המזמין ולא יתחייב בשמו בעניין הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית כלשהי.

4.3 בכפוף לאמור בס"ק 4.2 לעיל, המפקח לא ייתן למתכננים ו/או לקבלנים הוראות בדבר תכנון ו/או ביצוע עבודות הבניה ו/או דרכי הביצוע ו/או בדבר שנויים ו/או עבודות נוספות ו/או חריגות, העלולות להגדיל את שכר המתכננים/הקבלנים, זולת אם ניתן אישור המזמין לכך מראש ובכתב.

סמכויות המנהל

.5

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי המפקח כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי המפקח וכן לבדוק את טיב שירותי המפקח הנעשים על ידי המפקח וכל מי מטעמו. כן, רשאי המנהל לבדוק אם המפקח מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו של המנהל הראשי.

5.2 המפקח ימסור למנהל, מעת לעת כפי שיקבע המנהל, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המפקח, וכן ימסור למנהל, מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה, דו"ח המסכם את אותו שלב. הדו"חות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'. כן, יכללו הדוחות הנ"ל את הנושאים והפרטים המפורטים בנספח ג'.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המפקח ו/או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המפקח והמפקח מתחייב למסור לנ"ל כל הסבר ו/או מסמך שיידרש ממנו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המפקח ו/או כדי לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המפקח מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תאום תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש – דרושה הבהרה.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המפקח על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמפקח להכניס בהתאם להסכם זה, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המפקח מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

5.6 כל הדו"חות, הטבלאות, הסיכומים, מסמכי התקציב, לוחות הזמנים ומסמכי

טד עורכי חוזה וחנדסה בע"מ
ה"פ 513625707

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

העבודה האחרים המשמשים בפרויקט ואשר על המפקח להכניס ו/או למסרם, יערכו על ידו באמצעות מערכת ממוחשבת ובתוכנה התואמת את מערכת המחשב אצל המזמין.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

.6

6.1 המפקח יבצע את שירותי המפקח בשלבים ובמועדים שיהיו דרושים על מנת להבטיח את ביצוע עבודות התכנון ועבודות הבניה בהתאם ללוחות הזמנים שיוסכמו עם המתכננים והקבלנים ויאושרו על ידי המזמין. לוח הזמנים לפיקוח בכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כמפורט בנספח ז' וכפי שיקבע מעת לעת ע"י המנהל.

6.2 ידוע למפקח, כי התחייבויות המתכננים והקבלנים מותנות ו/או יותנו בכך שיוספקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לביצוע העבודות, במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצוע העבודות וברציפות, וכי במסגרת החוזים עם המתכננים והקבלנים מוטלים ו/או יוטלו על המפקח תפקידים שונים שעליו לבצעם במועדים הנקובים בהסכמים.

המפקח מתחייב, לבצע את שירותי המפקח באופן שימנע כל עילה מהמתכננים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בתכנון ובביצוע עבודות הבניה ו/או מלטעון לעיכוב בלתי מוצדק באישור/דחיית חשבון/ות שיוגשו/ו על ידם לתשלום המזמין והנובע משירותי המפקח, ובאופן שיבטיח את ביצוע עבודות התכנון והבניה בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

כמו כן, מתחייב המפקח לבצע את שירותי המפקח באופן שלא יעכב את עבודותיהם של המתכננים ו/או גורמים אחרים שיפעלו בהקמת המבנה.

6.3 עיכוב בביצוע שירותי המפקח יוכר כמוצדק, רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:

6.3.1 העיכוב נובע מכח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלא הייתה למפקח שליטה עליו.

6.3.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה, הודיע המפקח למזמין על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.3.3 מיד עם סיום האירוע הדוחה - יודיע המפקח למזמין על סיומו.

7. שכר המפקח

.7

7.1 תמורת שירותי המפקח וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למפקח שכר כמפורט בנספח ה' (להלן - "שכר המפקח").

למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי המפקח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן.

7.2 שכר המפקח ישולם במועדים ובתשלומים כמפורט בנספחים ה' ו-ו. כל תשלומי הביניים לפי ס"ק זה, הינם מקדמות על חשבון שכר המפקח ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כזה או אחר מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המפקח ו/או טיב השרות הניתן על ידי המפקח.

7.3 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בסעיף זה לעיל ולחלף ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפקח לא יהיה זכאי בשום מקרה לתוספת שכר בגין הימשכות שירותי המפקח ו/או בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה מעל למצופה ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזים עם המתכננים והקבלנים, ו/או בגין תוספת חריגים לקבלן ו/או שינויים שידרשו ע"י המזמין יהיה אופיים אשר יהיה ו/או הגדלת או הקטנת שטחים בפרויקט, לרבות שטחים ציבוריים, ו/או שינוי טיפוס המבנים ו/או שינוי שיטת הבניה (קונבנציונל/טרומ/ מתועש) במהלך התכנון או הביצוע.

סד עוז ניהול והנדסה בע"מ
ח.פ. 513625707

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

ו/או מכל סיבה אחרת איזו שהיא. למען חסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לתוספת תשלום ככל שיגדל מספר יחידות הדיור בפרויקט.

7.4 עוד מובהר, כי השכר הוא סופי ומוחלט כאמור ומתייחס לכל שירותי המפקח על פי חוזה זה, על נספחיו, לרבות אלה המתמשכים לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

7.5 תנאי מוקדם לביצוע תשלומי שכר המפקח הינו קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח ומסירת כל המסמכים למזמין, לרבות הצהרה לפיה בדק המפקח את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום על ידי המפקח.

8. אחריות וביטוח

אחריות

8.1 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות לכל המעשים והמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י כל מי שהועסק על ידו ו/או מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגשת אחריותו של המפקח בנושאים הבאים:

- 8.1.1 הקפדה שוטפת על בקרת איכות, כמפורט בנספח ג'.
 - 8.1.2 קידום עבודות התכנון ועבודות הבניה והשלמתן במסגרת לוח הזמנים שנקבע עם המתכננים והקבלנים ושאושר על ידי המזמין.
 - 8.1.3 שמירה על המסגרת התקציבית.
 - 8.1.4 שמירה על רמת ביצוע מלאכת התכנון ועבודות הבניה והתאמתן לחוזה עם המתכננים והקבלנים.
 - 8.1.5 פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הבניה תוך תאום כל הגורמים העוסקים בתכנון ו/או בביצוע.
- כל אלה במסגרת שירותי המפקח.

8.2 אישור ע"י המזמין או המנהל של תכניות, בדיקות או של עניינים אחרים הקשורים בשירותי המפקח ו/או מתן הוראות למפקח אינו משחרר את המפקח מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות ו/או לבדיקות ו/או לעניינים האמורים וכל הקשור בהם ו/או הנובע מהם.

8.3 המפקח הינו אחראי על פי דין לנזק לגוף ו/או לרכוש וכן לכל הפסד וכל הוצאה משפטית סבירה שיגרמו למזמין ו/או לכל צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב ביצוע שירותי המפקח או אי ביצועם בהתאם לחוזה זה.

8.4 המפקח יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למזמין עקב ביצוע השירותים ו/או עקב אי ביצועם בהתאם לאמור בחוזה זה, בין ברשלנותו, בין ברשלנות עובדיו ובין ברשלנות מי מטעמו והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כנזק ו/או הפסד שיגרם כאמור, בכפוף לפסק דין חלוט של בית משפט מוסמך וכפוף לכך שהמזמין הודיע למפקח מיד על כל תביעה ו/או דרישה ונתן למפקח להתגונן מפניהן ולא התפרש בשמו ו/או במקומו של המפקח ללא קבלת אישורו של המפקח מראש.

מסד עזריהול והנדסה בע"מ
51362570, פ.ח.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פרויקט : תבנית : ניהול תיאום ופיקוח : מס' חוזה : CONT-5-671
ספק : גרסה : סטטוס :

- 8.5 על אף האמור לעיל, מובהר כי אחריות המפקח לכל נזק מכל סוג שהוא בקשר להסכם זה כאמור לעיל תוגבל אך ורק לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה אחריות המפקח ו/או מי מטעמו תוגבל לגובה פוליסות הביטוח הקיימות של מסד עוז ולמזמין ו/או למי מטעמו לא יהיו דרישות ו/או תביעות כלפי המנהל ו/או מי מטעמו מעל לסכום כאמור.

ביטוח

- 8.6 מבלי לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפקח לערוך ולקיים, על חשבון המפקח, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת בת 36 חודשים מיום סיום ההתקשרות, את הביטוחים המפורטים ב **בנספח ח'** וכן באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כ**בנספח ח'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("ביטוחי המפקח" ו"אישור עריכת הביטוח"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המפקח עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המפקח שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 8.7 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המפקח להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא תתם בידי מבטחיו.
- 8.8 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המפקח להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המפקח לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 8.6 לעיל.
- 8.9 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המפקח, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המפקח, שאינה פוטרת את המפקח ממלוא החבות על פי דין והסכם זה.
- 8.10 מוסכם בזאת, כי למפקח לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 8.11 למזמין תחא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המפקח כאמור לעיל, ועל המפקח לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המפקח, להתחייבויות המפקח על פי סעיפי הביטוח בהסכם זה.
- 8.12 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המפקח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 8.13 המפקח פוטר את המזמין ואת העובדים והמנהלים והבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המפקח או על ידי מי מטעם המפקח לחצרי המזמין המשמש את המפקח לצורך מתן השירותים ואשר המפקח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש הנערך על ידו, ולא תהיה למפקח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 8.14 אם לדעת המפקח יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המפקח, רשאי המפקח לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 8.15 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המפקח, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי העובדים והמנהלים והבאים

ד"ר עוזי נחמל והנדסה בע"מ
ח.פ. 513625707

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513956009

מטעם המזמין, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

8.16 מבלי לגרוע מכל חוראה מהוראות הסכם זה לענין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המפקח, על המפקח לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, המתאימות לאופי והיקף פעילותם. לחלופין, למפקח נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המפקח.

8.17 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המפקח מוטלת אחריות על פי דין כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המפקח תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

8.18 אין בעריכת ביטוחי המפקח כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המפקח כדי לשחרר את המפקח מחובתו לשפות את המזמין, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי דין.

8.19 **ביטוחי המזמין**
המזמין, בין בעצמו ובין באמצעות הקבלן הראשי מטעמו, מתחייב לערוך למשך כל תקופת העבודות באמצעות חברת ביטוח מורשית, ביטוח עבודות קבלניות לפרויקט נשוא הסכם זה (להלן: "**ביטוח העבודות**") הכולל את הפרקים הבאים:

1. פרק א' – ביטוח העבודות והחומרים מלוא שווים כנגד כל הסיכונים
 2. פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של - 20,000,000 ש"ח
 3. פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של 20,000,000 ₪.
- תנאי הכיסוי לא יפחתו מנוסח ביט (או נוסח דומה אחר) ולא יכללו חריג רשלנות רבתי.

שם המבוטח בביטוח העבודות יורחב במפורש לכלול את המנהל והפועלים מטעמו כמבוטחים נוספים. ביטוח זה יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי המפקח ומי מטעמו, וכן סעיף לפיו הוא ראשוני לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המפקח (למעט ביטוח אחריות מקצועית) וכי המבוטח מוותר על כל זכות שיש לו להשתתפות בביטוחי המפקח. המזמין פוטר את המפקח מכל אחריות לנזק המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות.

יובהר כי עריכת הביטוח על ידי המזמין ו/או הקבלן הראשי מטעם המזמין אינה משחררת את המזמין מהתחייבויותיו על פי סעיף זה.

8.20 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

9. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

9.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למפקח. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה, אשר לא יפחת מ-30 ימים מיום משלוחה (להלן - "**תאריך הפסקת השרות**").

9.2 הובא חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, יהא השכר שמגיע למפקח עד לתאריך הפסקת השרות על פי חוזה זה, שכר סופי, ולמפקח לא יגיע מהמזמין מאום מעבר לכך. עם הבאת החוזה לידי גמר כאמור, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו שלב משרותי המפקח שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספח ו'. במקרה שבוצע חלק של שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מחשכר הקבוע בנספח ו' כאמור לאותו שלב.

9.3 הודעה בדבר הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, לא תשמש עילה למפקח לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או תביעה כזו או אחרת, בכפוף

ד עזר מחול וחנדסה בע"מ
513625707 ח.פ.

CONT-5-671

מסי חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

לאמור בס"ק 9.2 לעיל והשכר שישולם לפי ס"ק 9.2 לעיל ישמש לסילוק כל המגיע למפקח מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי החוזה ובין מכח כל עילה אחרת ו/או נוספת על פי הדין.

9.4 למזמין שמורה הזכות, בתוך 12 חודשים מיום הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, לחדש את החוזה. במקרה כאמור, יהא המפקח חייב לחדש את מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה, לפי דרישת המזמין. לאחר סיום ההתקשרות בחוזה זה יהיה על הצדדים להסכים על תנאי ההסכם החדש.

9.5 בכל מקרה של תבאת חוזה זה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המפקח לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המפקח שבוצעו עד לאותו מועד והמפקח נותן את הסכמתו מראש לכך ויתא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בעניין.

9.6 מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי ס"ק 9.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל את החוזה לאלתר לפי שיקול דעתו הבלעדי (מיותר, זמני הודעה מוקדמת מופיעים בסעיפים שלהלן) בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.6.1.1 המפקח הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות חוזה זה ולא תיקן ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מתמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה. מוסכם, כי פרק הזמן המינימאלי לתיקון ההפרה הינו 14 יום מיום מתן ההתראה.

9.6.1.2 המזמין התרה במפקח שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או את התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים הנקוב בספח ד', והמפקח לא נקט בתוך 7 ימים מיום מתן ההתראה כאמור, בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או את התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים כאמור.

9.6.1.3 נבצר מהמפקח לקיים את החוזה, מסיבת מחלה או מחמת שהפיכתו לבלתי כשיר לפעולה משפטית או מכל סיבה אחרת שהיא.

9.6.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 9.6.1 לעיל, ישלם המזמין למפקח שכר יחסי, בעד אותו חלק משירותי המפקח שבוצע על ידו עד למועד ביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר העומד לרשות המזמין.

9.7 מבלי לגרוע מכל מזכויותיו של המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מוסכם בזאת, כי היה והמפקח הפר התחייבות כזו או אחרת על פי חוזה זה, והיה וההפרה כאמור לא תוקנה על ידו בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה בכתב על ביצוע הפרה כאמור מהמזמין, יהא המזמין זכאי לבצע את ההתחייבות שהופרה על ידי המפקח באמצעות בעל מקצוע אחר ועל חשבונו של המפקח.

9.8 בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, לא יהא המפקח רשאי להפסיק, בהחלטה חד צדדית מטעמו, את ביצוע שירותי המפקח.

10. העברת זכויות

10.1 המפקח אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

10.2 המפקח אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המפקח, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

י"ע ניהול והנדסה בע"מ
ח.פ. 513625/07

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

10.3 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובלא צורך בהסכמה כזו או אחרת מהמפקח, ובלבד, שזכויותיו של המפקח על פי הסכם זה לא יפגעו.

11. סיום שירותי המפקח

שירותי המפקח יגיעו לסיומם בכל אחד מהמקרים, כדלקמן:

11.1 החוזה חובא לידי גמר כאמור בסעיף 9 לעיל, החל מהמועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למפקח במסגרת הוראות סעיף 9 לעיל.

11.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למפקח, לפיו הושלם מתן שירותי המפקח על פי החוזה. למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי שירותי המפקח כוללים שירותים, אשר על פי הגדרת עבודתם, נמשכים הם גם לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

12. סודיות

12.1 המפקח מתחייב לשמור על סודיות התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לשירותי המפקח לרבות על סודיות מידע שהועבר ו/או הגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה וכן שלא למסור כל מידע כאמור, לאדם שלא הוסמך לקבלו ע"י המזמין מפורשות.

12.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המפקח על פי כל דין, מתחייב המפקח לנקוט בכל אמצעי על מנת לשמור בקפדנות ראויה על כל מסמך הנמצא בחזקתו ו/או בשליטתו ולמנוע כל עיון ו/או שימוש אחר בו מצד כל אדם שהמנהל לא התיר לו מפורשות עיון ו/או שימוש כאמור.

12.3 המפקח יחתים את עובדיו ו/או את שלוחיו ו/או את קבלניו ו/או כל אחר מטעמו ו/או מטעמם של אלו על כתב התחייבות לשמירת סודיות בהתאם לנוסח המצורף בנספח ז' לחוזה ויעביר העתק מקורי של כתבי התחייבות אלה לידי המזמין.

13. שונות

13.1 הבעלות, בכל המסמכים, התכניות, התשריטים, המרשמים ותוצרי העבודה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם עבודת המפקח ו/או שהובאו לידיעת המפקח במסגרת עבודתו, הינה ותהיה של המזמין בלבד, וזאת בין אם הופסקה עבודת המפקח מכל סיבה שהיא ובין אם לאו. המזמין יעשה בתוצרי העבודה הנ"ל כרצונו, הן בתקופת החוזה והן לאחריה, והמפקח מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם תוצרי העבודה הנ"ל.

13.2 כל צד אשר יפר ו/או לא יקיים, בין במעשה ובין במחדל, התחייבות כזו או אחרת הנתונה לו על פי חוזה זה, יהא חייב לפצות ו/או לשפות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך והכל מבלי לגרוע מזכותו של הצד המקיים כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים. למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה עלול להביא להתייקרות הפרויקט והמתקנים האמורים להיות מותקנים בו וכן עלול להביא להפרת התחייבויותיו של המזמין כלפי צד ג'. המפקח מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה וכי הוא יחיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמתן ו/או השלמת מי מהן ינבע כתוצאה מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

13.3 המזמין יהא זכאי לעכב כל סכום המגיע לכאורה למפקח מאת המזמין לפי חוזה זה, ובלבד שהמזמין נקט בהליכים משפטיים כנגד המפקח בסכום שאינו נופל מגובה הסכום המעוכב כאמור.

עוז ניהול ותחזוקה בע"מ
ח.פ. 513625707

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

CONT-5-671

מסי חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

בהחלטה משותפת

- 13.4 למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי המפקח, יהא על המפקח לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון המפקח באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושימוש המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. המפקח ימציא למזמין כל מסמך כאמור, תוך 14 יום מדרישתו של המזמין.
- 13.5 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה ו/או לאיזה אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחיה או ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעשותה על פי חוזה זה, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי כזה או אחר, זולת אם נעשו במפורש ובכתב.
- 13.6 סמכות השיפוט חבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לפרשנותו נתונה לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.
- 13.7 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 13.8 על אף האמור בכל הנראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המפקח רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המפקח על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- לא מקובל – ההסכם נחתם עם גוף אחד.
- 13.9 כל ההוצאות בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המפקח בלבד ותשולמנה על ידו.
- 13.10 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה. וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה המקובלות או שנמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום המשלוח ו/או במעוד מסירתה בהתאמה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פ.א.א. פיתוח ובינה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 51368089
המזמין

מס' עוז ניחול והנדסה בע"מ
ח.פ. 913625707
המפקח

אני הח"מ, _____ עו"ד/ ר"ח מרח' _____ מאשר כי הי"ח _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 17/8/22
חתימה וחותמת עו"ד/ ר"ח: _____

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה

ספק

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית 278 יחידות דיור, שטחי מסחר, חניונים ועבודות פיתוח לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 1000/07-08/09 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 1000/07-08/09 המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - הרשויות המקומיות.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.3 השלב/הקטע המוזמן למתן שירותי המפקח בפרויקט זה הינו:

2.8 המנהל הוא: מילנה ודמייד או מתאם תכנון מטעם המפקח

3.2 המפקח מתחייב כי בעלי המקצוע ממשרדו, האמורים לחלו, יוקצו לטיפול בפרויקט:

- א. מתאם התכנון יהיה: מילנה ודמייד או מתאם תכנון מטעם המפקח
- ב. מתאם הרישוי יהיה: מילנה ודמייד או מתאם תכנון מטעם המפקח
- ג. ראש צוות לפיקוח באתר יהיה: שי אדרי או מי מטעמו שיאושר ע"י המנהל.
- ד. מספר העובדים המקצועיים במשרד המפקח לצורך מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה:
- ה. בוטל.
- ו. הפיקוח באתר יבוצע על ידי מפקחים וראשי צוות פיקוח ובכמות שלא תפחת מהמפורט לחלו:

1. בניה רוויה

עד 90 יח"ד בביצוע בלא יותר משני בניינים - מפקח אחד
עלה מספר יח"ד שבביצוע על 90 יח"ד או מבוצעים במקביל יותר משני בניינים - שני מפקחים לפחות. מפקח אחד לכל בניין לכל הפחות, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המזמין.
ככל שיהיו בביצוע בו זמנית בשלבים שונים למעלה מ-150 יח"ד יוצב באתר ראש צוות פיקוח.
למען חסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות למפקח להגדיל את צוות עובדיו, לרבות המפקחים, כאמור בסעיף 3.3 לחוזה.
כל אחד מהמפקחים וראש צוות הפיקוח כאמור בסעיף זה יהיו נוכחים באתר ככל שידרש ובכל מקרה לא פחות מהיקף שעות של משרה מלאה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 51398009

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

2. גביית אמודת קרקע

עד 70 יח"ד בביצוע-מפקח אחד.
עלה מספר יח"ד שבביצוע על 70 יח"ד - שני מפקחים לפחות.
ככל שיהיו בביצוע בו זמנית בשלבים שונים, למעלה מ-70 יח"ד יוצב
באתר ראש צוות פיקוח.
למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות למפקח
להגדיל את צוות עובדיו, לרבות המפקחים, כאמור בסעיף 3.3 לחוזה.
כל אחד מהמפקחים וראש צוות הפיקוח כאמור בסעיף זה יהיו נוכחים
באתר ככל שיידרש ובכל מקרה לא פחות מהיקף שעות של משרה מלאה
לרבות ימי שישי.

3.4 המנהל הראשי במשרד המפקח יקבע בסמוך לתחילת הביצוע ויגושר על המנהל

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המפקח;
- ב. לוח זמנים מפורט ומתואם לעבודות תכנון המתכננים והיועצים וביצוע הקבלנים והספקים;
- ג. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה;
- ד. עדכון תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט;
- ה. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן;
- ו. ריכוז הוראות שנויים;
- ז. רשימת נושאים הדורשים החלטת המנהל או המזמין להתקדמות בתהליכים המפורטים בשירותי המפקח.

13.8 כא מוכרז להסכם נחתם סולגו אחד

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מסד עזר יחול והנדסה מע"מ
ח.פ. 513625707

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה

ספק

נספח "ב"שירותי המפקח

שירותי המפקח יינתנו בקטעים ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. על המפקח לקבל אשור בזמן מועד מנהל לפני התחלת כל שלב או קטע או לפני כל שירות חלקי.

א. תיאום תכנון וניהול הנדסי

1. המשרד יוציא תכנית אבני דרך כללית לכל הפרויקט הכוללת לוח תכנון, לוח רישוי ולוח ביצוע (MASTER PLAN) בתוכנת MS PROJECT תוך 30 יום ממועד חתימת חוזה זה.
2. טיפול ותאום שוטף בכל הליך הקשור בתכניות מתאר, בינוי, ת.ב.ע. המתייחסות לפרויקט ושינויים בהם לפי הנחיות המזמין.
3. סיוע למזמין לעריכת הסכמים עם רשויות שונות. לימוד ובקאות בהסכמים בין המזמין לרשויות השונות.
4. ניהול ישיבות התכנון ותאום בין המתכננים והיועצים בכל הליכי ושלבי התכנון ביניהם ובין עצמם ומול הרשויות השונות תוך תיאום והתאמה מלאה לתכניות הסטטוטוריות ולתוכניות שבהכנה ולכל דין. תיאום זה משלים את תיאום התכנון החל על המתכננים והיועצים כמתחייב מחוזי התכנון והמדידות.
5. עריכת וניהול לוח הזמנים לתכנון הפרויקט, ולמסירת התכניות והמפרטים, של כל המתכננים והיועצים השונים בכל הליכי ושלבי התכנון והטמעתם בלוח זמנים אחד כולל. מעקב אחר התקדמות התכנון והעמידה בלוח הזמנים של המתכננים והיועצים שנקבע על ידי המזמין לתהליך התכנון.
6. ביקורים באתר הפרויקט ולמידת, בדיקת וברור התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
7. לימוד ובקאות בחומר והכרת המבנים, התשתיות ומכלול הדרישות הקיימות.
8. השתתפות וסיוע למתכננים בבירורים ובעבודה מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר למכלול העניינים הקשורים בתכנון וביצוע הפרויקט ו/או בקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.
9. ניהול תהליך הרישוי, עבודה מול רשויות (לרבות אך לא רק רשויות מקומיות על כל המחלקות הרבות הנדרשות לקבלת ההיתר, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז), משרד התחבורה, נתי"ע, ועדות תכנון מחוזיות וארציות וכיוצ"ב), קבלת אישורי הרשויות השונות להיתר בנייה ותוכניות שינויים- למען הסר ספק, המפקח יהיה אחראי אף על ניהול פיצול היתרי בניה ככל שיידרש בפרויקט ללא הגבלת מספר היתרי בניה.
- בנוסף, המפקח יהיה אחראי על ניהול לוח הזמנים של תהליך הרישוי והמעקב אחריו והוא ידווח למזמין על העמידה ביעדים שנקבעו בלוחות הזמנים על בסיס שוטף.
10. סיוע בבדיקת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בשיטות בצו, בציד ובחומרים ויוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרות הוצלת הפרויקט.
11. סיוע בעריכת התשקיף הכלכלי של הפרויקט ע"י המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרויקט.

מסד עוז ניהול הנדסה בנייה
513426707 פ.ח.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק

12. עריכה וסיוע בקביעת תקציב הפרויקט, מעקב אחריו והתראה למזמין על חריגה צפויה ממנו. טיפול במיפוי, במדידות ובקבלת יעוץ ממנהנדס קרקע (באמצעות מודדים ויועצי קרקע שישכרו ע"י המזמין).
13. בדיקת תכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך תכנוני אחר של המתכננים והיועצים באופן שוטף במהלך שלבי התכנון כולל בין היתר:
- 13.1 בדיקת התאמתם לפרוגרמה, לעדכונים בפרוגרמה וכן לנהלים ולסטנדרטים של המזמין;
- 13.2 מידת שילובם, התאמתם והשלמתם בתכנון הכולל של היועצים והמתכננים;
- 13.3 בדיקת התאמתם למסגרת התקציבית;
- 13.4 הערות וחוות דעת לקונספטים התנדסיים המוצעים על ידי המתכננים והיועצים;
- 13.5 הערות וחוות דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים והיועצים להשתמש בהם;
- 13.6 בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין.
14. זימון המתכננים והיועצים לשיבות תאום, לקבלת דוח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים והיועצים בכל תקופת התכנון, הן לצורך תיאומו ההנדסי, והן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזי התכנון.
- כמו כן יזום ועדות מקצועיות וועדות שיפוט בנוכחות המנהל לאישור תכניות, שלבים, שיטות, אלטרנטיבות תכנוניות.
15. ניהול מסמכי המכר לרבות ריכוז הנתונים, בדיקתם ועריכתם של מפרטי המכר לדירורים ותכניות המכר והמכירה, והתאמתם לחוק המכר ולהנחיות המזמין.
16. השתתפות בקביעת שיטות הביצוע, הצעת שינויים ושפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון שיש בהם כדי ליעל /או להביא לחסכון בהשקעה /או בזמן בצוע.
17. תאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים והיועצים ביחס לשיטות, צורת ועריכת המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של הפרויקט.
18. תיאום ושיתוף בין המתכננים והיועצים והיועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרזים, החוזים ופרסומם ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.
19. תיאום עריכת שינויים, עדכונים ותוספות לתכנון ולעבודות, במהלך הביצוע.
20. תיאום השלמת התכנון במהלך הביצוע.
21. כל יתר הפעולות הדרושות להשלמת התכנון ואישורו ע"י המנהל והרשויות המוסמכות.
- כל שירותי תיאום ותכנון משרדי המכירות /או הדירות לדוגמה באתר, ככל שיהיו, לרבות רישוי והזנת משרד המכירות.
22. בדיקה ואישור כי כל התוכניות והמפרטים תואמים זה לזה ומוכנים לביצוע.
- 23.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513959009

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

סטטוס :

גרסה :

פרויקט

ספק :

ב. הכנת המסמכים להתקשרות עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים

1. סיוע בגיבוש מדיניות, שיטת וצורת מכרזים, הוצאתם ועריכתם, ושיטות התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים בהתחשב באופי הפרויקט, אילוצי לוח הזמנים והכדאיות הכלכלית.
2. מתן יעוץ למנהל לגבי שיטות הביצוע המומלצות, שלביות ביצוע, חלוקת הביצוע בין קבלנים וכדומה.
3. אחריות לעריכת מפרט טכני של המזמין (מפרט מיוחד 3.1.2.1) ניסוח המפרט עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
4. תיאום כל הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת ביצוע עבודות התכנון והבניה בפרויקט.
5. בדיקת מסמכי המכרזים שהוכנו על ידי המתכננים והיועצים על מנת לוודא התאמה ושילוב.
6. ריכוז והכנת תיקי מכרז הכוללים תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, וכל מסמך אחר שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים, בדיקתם ועריכתם למכרזים/חוזים פאושלים ו/או למדידה לפי הנחיות המזמין.
7. קביעת לוחות זמנים מפורטים למכרזים ולוח זמנים כללי לפרויקט.
8. יעוץ וסיוע למתכננים וליועצים בהכנת מסמכי המכרזים ופרסומם ועריכת אמדן תקציבי על סמך אומדנים שיתקבלו מהמתכננים ומהיועצים שיבוססו על כתבי הכמויות.
9. סיור באתר העבודה לבירור קיומם של כבישים ודרכי גישה, קוים לאספקת מים וחשמל (בהתאם לצורך) לאתר העבודה וניצולם הנכון לביצוע העבודה ובעקבותיו עיון בתכניות המפורטות ובכתב הכמויות והודעת למזמין על כל אי התאמה או על כל תיקון ו/או שינוי מוצע במסמכי המכרז הנובע מכך, ותיאום עדכון התכניות בפועל - בהתאם לכך.
10. איתור, בדיקה והמלצה על מתכננים, יועצים, קבלנים, וספקים לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
11. השתתפות בהליך בחירת המתכננים והיועצים ובמשא ומתן עימם, לסיכום שכר טרחתם, ותנאי ההתקשרות עימם.
12. הפצת מסמכי המכרזים לקבלנים, טיפול בקבלת הצעות הקבלנים ובקיום הליכי מכרזים עפ"י נוהלי המזמין.
13. השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות בכתב לקבלנים המשתתפים במכרזים.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

14. ביקורת פורמלית וחשבונית וניתוח הצעות הקבלנים והיועצים ועריכת טבלאות השוואה תוך ציון סטיות מתנאי המכרז והאומדנים והמלצות לגבי התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.
15. עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט.
16. טיפול בקבלת ערבויות, ביטוחים ושאר התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים.
17. ניהול מו"מ, במשותף עם המנהל, עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים השונים באשר להצעותיהם וגיבוש חוזים עם מי מהם שיבחר ע"י המזמין לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
18. סיוע בעריכת החוזים עם המתכננים, היועצים הקבלנים והספקים ואשר לחתימתם בתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
19. עדכון האומדנים התקציביים ולו"ז הפרויקט לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלנים וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.
20. כל יתר הפעולות הדרושות להכנת המכרזים/חוזים והכנות לביצוע, לרבות מכרז לביצוע משרד המכירות והפיתוח סביבו.

ג. מסירת אתר הבניה או שטחי עבודה לקבלנים

לצורך מסירת השטח לקבלנים (לרבות לרשות העתיקות ו/או לארכיאולוגים) ינקוט המפקח בצעדים הבאים:

1. יתייצב באתר הבניה - בתאריך ובשעה שנקבעו בצו התחלת העבודה - לצורך מסירת השטח לקבלנים, לרבות תאום המודד למסירת רשת נקודות הקבע והסימון.
 2. באותו מעמד ימסור לקבלנים מערכות תכניות ומפרטים מאושרים לביצוע על כל פרטיהן וירשום את דבר מסירתן בדו"ח, עם פירוט מספרי התכניות, נושא התכניות, תאריכיהן ושם המתכננים. העתק אחד של הדו"ח יצורף ליומן.
 3. ימסור לקבלנים העתק מחיתר הבניה.
 4. יסייר עם הקבלנים, או באי כוחם המוסמכים בגבולות ובתוך השטח לאורכו ולרוחבו, יזהה עם המודד את ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, את צירי הכבישים וכד' ויסקור ביחד עם הקבלנים את מצב פני השטח מבחינת קיום מכשולים (כמו אי פינוי חלק מן השטח, קיום עצים, שיחים, עמודים, צנרת וכוכים, ערימות אדמה ופסולת או חומרי בנין של קבלנים אחרים, קיום סלעים גדולים הבולטים מעל פני האדמה (בולדרים וכד') כמו כן יבדוק עם הקבלנים דרכי גישה ואפשרויות להתחברות האתר למערכות מים, חשמל, טלפון.
- המפקח ידאג לתיעוד מלא ופרטני, בצילום וידאו אשר העתק הימנו יימסר למזמין, של מצב אתר העבודה וסביבתו ערב מסירתו לקבלנים.

5. עם גמר הסיור, ימלא בידו ובכתב נקי וקריא את הדו"ח על כל פרטיו, בחתימת שני הצדדים ובמידה שלקבלנים תהיינה הסתייגויות, יפרט המפקח בתוך הדו"ח ובמידת

פרויקט תבנית: ניהול תיאום ופיקוח מס' חוזה: CONT-5-671

ספק: גרסה: סטטוס:

פ.א. פיתוח ובי
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מסד עוז ניהול תיאום ופיקוח
ח.פ. 513958009

הצורך יצרף תרשים עזר, כמו כן יש לרשום בדו"ח את תאריך מסירת השטח ועריכת הדו"ח.

6. את הדו"ח יש למלא ב- 3 עותקים, המקור יישאר בידי המפקח, העותק הראשון יימסר לקבלן לצורך צירוף לחשבון החלקי הראשון והעותק השני יועבר לתיק במשרד המזמין.

7. יקבל, יבדוק ויאשר תכנית ארגון עבודה באתר כולל מבנים זמניים ודרכי גישה וכניסות זמניות, מעבדות שדה, מיקום ריכוז חומרים, גידור אתר, קווי תשתית ונקודות כח זמניות, ניקוז ותיעול זמני, שיטת ריכוז ופינוי פסולת. לווי המתכננים/ הקבלן לאישור התכנית ברשות המקומית. ליווי הטיפול בהליכי חרישי השונים. המפקח יוודא הזמנה וביצוע של חיבור מים זמני לאתר מהרשות המקומית, על שם הקבלן, באופן בו החיבור יבוצע ויהא שמיש ערב מסירת האתר לקבלן.

8. יוודא שהקבלנים יקימו משרדים באתר, בהתאם לנדרש בחוזים, אשר חייבים להיות מצוידים לרבות בריחוט מתאים לצרכי עבודה באתר.

9. לפני תחילת העבודה ינקטו כל אמצעי הבטיחות והגיהות הדרושים על פי דין.

10. לפני תחילת העבודה יוודא המפקח את קיום כל התנאים וההתחייבויות לרבות מינוי בעלי תפקידים כנדרש בהתאם לדין ולהיתרים לרבות אך לא רק מינוי ממונה על הבטיחות ואחראי על הביקורת.

11. סימון - בדיקה לקיום תקין של ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, כנקודות מוצא ומסגרת לביצוע וחידוש הסימון השוטף של המבנים תוך כדי ביצוע, הן במישור והן בגובה. קביעתן וייצובן של נקודות הקבע במקומות בלתי פגיעים באמצעות ברזלים מעוגנים בבטון בתוך האדמה, כמקובל.

ד. פיקוח צמוד תיאום ומעקב בזמן הביצוע

1. המפקח יכיר באופן יסודי את סעיפי החוזה, המפרט, התכניות על כל פרטיהן, התקנים למיניהם והנהלים, דרישות הרשויות השונות, נוהלי המזמין וכן את כל הטפסים הקשורים במילוי תפקידו, בראש ובראשונה הוראות למילוי היומן לרבות פנקס שדה לאיזון, וטפסי הזמנות לבדיקות, טיב וחוזק החומרים והמלאכה כולל במעבדות שדה וכדומה.

2. המפקח ינהל מערכת הבטחת איכות ISO ויערך באתר ביקורות איכות שגרתיות ושיטתיות. טפסי הבקרה יועברו לאישור המזמין לפני תחילת עבודות הביצוע.

3. תיאום, הדרכה, פקוח צמוד מקצועי, ארכיטקטוני והנדסי קבוע ומתמיד בכל עת בה מבוצעות עבודות בניה ועבודות הריסה ושימור מבנים באתר הדורשות פיקוח לרבות פקוח צמוד על מערכות אלקטרומכניות, על בצוע נכון, מדויק ומקצועי של עבודות אלה, מבחינת טיב העבודה וחומריה, הן באתר והן במקומות העבודה והיצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כולל בדיקת החומרים במעבדת שדה או במכון מוסמך לכך (הטכניון, מכון התקנים) - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזי הבניה והמתכננים והוראות המזמין ואו המנהל תוך תיאום ושילוב נכון של ביצוע העבודות על ידי הקבלנים והגורמים האחרים הפועלים באתר.

מעקב ושמירה אחר התקדמות הבצוע של עבודות הבניה וקיום התחייבויות הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים, והאחריות לניהולם בהתאם לכך, ודוות מידי על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

מנכ"ל מחל ומנהל ג'ניו
51395009
07/07/2013

4.

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פריקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

פ.א. פיתוח ובינה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 51395009

5. שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של כל הפרויקט ומרכיביו ובכללם סעיפי חוזי הבניה במשך כל תקופת הביצוע של עבודות הבניה ואחריות ניהולה בהתאם לכך תוך הקפדה על אי חריגה מהתקציב המאושר ע"י המזמין, עדכון התקציב לאחר אישור המזמין במקרה של סטיות ודווח על גורמי הסטייה.
6. בדיקת תכניות הבניה, ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב - הבאתם לתשומת לבו של המנהל לשם הבהרה, המלצה או קביעה - הכל לפי המקרה, וטיפול בתיקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים והיועצים לשם מניעת כל עיכוב בעבודה.
7. קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלנים ו/או עם המתכננים והיועצים ו/או עם המנהל ו/או עם גורמים חיצוניים ונציגי רשויות ו/או המזמין והשתתפות בישיבות הנ"ל, לשם הבטחת ביצוע הנכון של עבודות הבניה, מניעה וסילוק מכשולים וכן לשם השתלבות נכונה וללא הפרעות הדדיות של בעלי המקצוע וגורמי ביצוע השונים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמין.
8. ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על השתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבניה השונות באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.
9. ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על עבודות שינויי הדיירים באתר כולל בדיקת תמחור הקבלן את שינויי הדיירים בעת הצורך.
10. ליווי הדיירים בתקופת הבניה ומתן מענה שוטף לפניות הדיירים. פרטי הקשר של המפקח יימסרו לדיירים במעמד חתימת חוזה המכר.
11. טיפול בתקלות וליקויים, דוחות ביקורת מבנים ומתן מענה לפניות דיירים בזמן שלאחר מסירת הדירה ובמהלך תקופת הבדק והתיקונים כהגדרתה בחוק המכר (דירות), ניהול ישיבות בקרה ומעקב אודות סטאטוס טיפול הקבלן המבצע בפניות פתוחות באשר לליקויי בניה, בתדירות שיקבע המזמין.
12. תיאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע (כגון מודדים, מעבדות שדה, רשויות).
13. פיקוח על טיב וחוזק החומרים והקפדה על ביצוע הבדיקות הנחוגות לגבי חומרים לפני תחילת העבודות ובמשך ביצוען, כולל מסירת דגמים לבדיקה למכון התקנים או לטכניון או למוסד מוסמך אחר וטיפול בסילוק החומרים שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי ו/או חיוזק המבנה במקרה והבדיקות החוזרות הן שליליות, ותיאום עבודות המתכננים, היועצים והקבלנים בקשר לכך.
14. ביקורת ואישור הסימון של עבודת הבניה באתר ובדיקת הגבהים של חלקי עבודות הבניה (עבודת המודד שישכר ע"י המזמין תהיה ע"י המזמין).
15. בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלנים והבאתם לאישור המזמין בצרף הערות, חוות דעת והמלצות.
16. הכנה ובקרה של תקציבים:
- 16.1 הכנת תקציב מפורט לפרויקט.
- 16.2 העברת התקציב לבדיקה ולאישור היזם.
- 16.3 התקציב ינוהל בתוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המזמין ויעודכן באופן שוטף.

מסד עזר מנהל הנדסה
ת.פ. 5136/07

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פרויקט : תבנית : ניהול תיאום ופיקוח : מסי חוזה : CONT-5-671
ספק : גרסה : סטטוס :

16.4 התקציב יקבע מסגרת לביצוע הפרויקט, תוך ציון חריגות ויהווה בקרה וכלי עבודה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.

17. מתן התראות למזמין למתכננים והיועצים על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים או למילוי כל התחייבות כלפיהם.
18. הפעלת המתכננים והיועצים להשלמה ועדכון התכנון ולמתן שירותי פקוח עליון.
19. מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע עבודות הבניה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים והיועצים ובתאום עם המזמין.
20. עריכת מסמכי תוספת לחוזים בגין עבודות נוספות אשר אושרו ע"י המנהל וניתוח לעבודות חריגות.
21. בחינה ופיקוח על עבודות המדידה וניהול עדכני של פנקסי מדידה.
22. בחינת לוח הזמנים של שלבי העבודה, שיוגש ע"י הקבלנים, בשים לב לדרישות החוזה לגבי מועד ביצוע העבודות, סדר העדיפויות לתנאי המקום והעונה ובהתחשב עם תחליף התקדמות פנוי השטח והכנה לבניה וצרכי האכלוס ומסירה.
- העברת חוות דעת של המפקח על לוח הזמנים, לאישורו של המנהל, ניהול דיאגרמות של התקדמות הבצוע והתקנת לוח הזמנים במקום בולט באתר הבניה.
23. ניהול יומני עבודה ורישום בהם של כל המתרחש בקשר לביצוע חוזה הבניה, חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציגי הקבלנים עליהם.
24. פקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית (רגיל).
25. תיעוד פעילות האתר בצילום ודוחו שוטף בכל יום עסקים ראשון לכל חודש למזמין על רמת הבצוע, התקדמות הבצוע לפי שלבים תוך דגש על שמירה של המסגרת התקציבית ולוח הזמנים המאושרים ותנאי חוזה הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הבצוע והצעת דרכים לפתרונן.
26. דוח מידי למנהל על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בבצוע עבודות הבניה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.
27. וידוא עריכת תכניות עדות (as made) של עבודות הבניה כפי שבוצעו ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שהמזמין יטיל עליו עבודה זו.
28. בדיקה מוקדמת של העבודות יחד עם המתכננים והיועצים וקביעת התיקונים לצורך מסירתן, הקפדה על ביצוע תיקונים אלה, במסגרת הזמן אשר נקבע בחוזים הקבלניים.
29. באחריות המפקח להעיר למנהל על ליקויים קיימים ואפשריים וזאת במועד המוקדם ביותר כדי למנוע ליקויים אלה או לצמצם מרבית הנזק שנגרם, ולאפשר תיקונים בהקדם האפשרי - על מנת לשמור על לוח הזמנים.
30. הבטחת קיום וריכוז דוחות פיקוח עליון של המתכננים והיועצים ורישום הערותיהם.

קבלת העבודות – 31

31.1 מתן אישור בכתב למזמין, בנוסח המצורף כנספח ב'1 או בנוסח המצורף כנספח ב'2, לפי העניין, כי כל דירה ודירה בבניין והרכוש המשותף וכל חלק אחר של

מסד עזר ניהול חוזות
מ.ח. 5-325707

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
מ.ח. 513958009

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

העבודות שבפיקוח, בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים, הינם ללא ליקויים כלל וניתנים למסירה למזמין או לצד ג', לפי העניין.

31.2 יזום וזימון כל הגורמים הקשורים למסירת עבודות הבניה ויתר העבודות לגופים שיקבעו ע"י המנהל, השתתפות וכתובת פרוטוקולים.

31.3 ריכוז, בדיקה ועריכת כל המסמכים אותם יש למסור למקבלי הבניה והמתייחסים לפרוט הטכני, תיעוד, תעודות אחריות, הוראות אחזקה הקשורים לחלקי הבניה ומתקניהם.

31.4 סיוע למקבלי הבניה והעבודות בקביעתם של התיקונים במועד הנדרש. צירוף רשימת התיקונים למרטיכל של קבלה מוקדמת או סופית - כולל תאום תאריך לסיום ביצוע התיקונים.

32. ריכוז, תאום והכנת מפרטי אחזקה.

33. לווי הפרויקט במשך תקופות הבדק ותקופות האחריות של הקבלנים.

34. קבלה סופית -

34.1 השתתפות בקבלה סופית של העבודות, וכן בגמר תקופות האחריות של הקבלנים, רישום התיקונים הנדרשים ופיקוח על ביצוע תיקונים אלה במועדים שנקבעו.

34.2 אחריות לרישום והחתמת מסמכים המאשרים קבלת תיקוני תקופות אחריות של הקבלנים והעברתם למנהל.

34.3 הכנת פרטיכל של קבלת העבודות ותעודות השלמה של המבנים כולל החתמת כל הגורמים על מסמכים אלה, הכל לפי העניין. למניעת אי הבנות, מצוין בזה כי המושג מבנים כולל את כל האובייקטים המבוצעים במסגרת החוזה עם הקבלנים (כולל עורקי תשתית וכדומה).

35. טיפול בקבלת תעודות גמר ו/או אישור לסיום העבודות ע"י הרשויות המוסמכות.

ה. בדיקת חשבונות

1. תאום וקביעת אופן עריכת, הגשת ואישור החשבונות בצורה ממוחשבת ע"י המתכננים, היועצים והקבלנים, באופן התואם את מערכות המחשוב שאצל המזמין.

2. מדידה, בקורת ואשור הכמויות של פרטי עבודות הבניה ו/או החומרים בכפיפות לתוכניות ולהוראות חוזה הבניה בתאום עם הקבלנים, ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות עדכונים בהעתקי התוכניות.

3. בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר, כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הבצוע ובכפיפה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.

4. ניתוח, המלצות ובדיקת חשבונות המגיעים לתשלום למזמין מרשויות שונות בכל הקשור בפרויקט.

5. בירור תביעות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזה התכנון והבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה הנ"ל.

6. ניתוחים תמחיריים לתביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים והגשתם לאישור המנהל.

סד עזר ניהול תאום ופיקוח
ח.פ. 513959009

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513959009

פרויקט : תבנית : ניהול תאום ופיקוח : מס' חוזה : CONT-5-671 : סטטוס : גרסה : ספק :

7. יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים או ברור התביעות במישרין איתם והכל כפי שיוורה המנהל, ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור.
8. סיכום התביעות בחתאם להנחיות המנהל ועריכת הסכמי שניים.
9. בדיקה ואשור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ובכלל זאת בדיקה ואשור העלאות או הפחתות בשכר חוזי התכנון ו/או הבניה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה הכל בתאם להוראות החוזים ואישור המנהל.
10. בדיקה ומתן אשור בכתב למנהל בדבר קיום כל התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים לפי החוזים וזאת כתנאי לאישור חשבונות.
11. פרוט הגדלות והפחתות בסעיפי העבודות השונות, לרבות שניים ותוספות.
12. עריכת תיקי חשבון סופי.
13. הצגת וקבלת אשור ממי שימונה ע"י הרשות המקומית לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים והספקים.
14. השתתפות בברורים עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ו/או קיום ברורים איתם הכל כפי שיוורה המנהל בקשר לתביעות המזמין בהם.
15. סיוע בניהול והכנת הליכים משפטיים ומעין משפטיים (לרבות בוררות) כלפי ו/או כהגנה מפני תביעות ו/או דרישות מצד מתכננים, יועצים, קבלנים, ספקים וכל צד ג' אחר בקשר עם הפרויקט ו/או האתר ככל שיידרש, לרבות מתן עדויות ותצהירים בפני בתי משפט או בוררים או גורמים מכריעים אחרים.
16. טיפול בסיום ההתקשרות עם הקבלנים והמתכננים, קבלת ערבויות, תכניות as made, כתבי אחריות וכדומה.
- א. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור הקמת מבנה מכירות וזאת אף אם מבנה המכירות יהיה מבנה יביל אשר מיוצר/נבנה מחוץ לשטח הפרויקט לרבות באתר היצרן. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור בניית דירות לדוגמא.
- ב. סיוע בעריכת הסכם עם הרשות המקומית/החברה הכלכלית של הרשות המקומית לביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים ע"י הרשות המקומית/ החברה הכלכלית של הרשות המקומית ו/או ע"י המזמין.
- ג. תיאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים באתר/בפרויקט ע"י אחרים.
- ד. ייעוץ למנהל בכל הקשור לבצוע העבודות ופקוח צמוד עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם הקבלנים.
- ה. סיוע בהכנת דוח מסכם לפרויקט.
- ו. ייעוץ מקצועי למנהל בכל הקשור לתביעות כספיות ו/או משפטיות בגין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט.
- ז. בנוסף לכל השירותים המפורטים לעיל יהיה המפקח חייב לבצע כל פעולה שלפי החוזים עם המתכננים ו/או עם הקבלנים ו/או עם הרשויות הוא מופקד על ביצועה.
- ח. מעקב אחר ביצועם על ידי הקבלן ווידוא מתן שירות אדיב, יעיל וראוי לפניות דיירים.

מסד עזר ניהול תחזוקה כלכלית
513625/07
נ.ח.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513959009

CONT-5-671

מסי חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק

- יז. סיוע בחליכי הפרצלציה, הנפקת חוזי חכירה ממנהל מקרקעי ישראל ע"ש דיירים ורישום בתים משותפים עד לאחר רישום ע"ש דיירים, על ידי טיפול במכלול הנושאים ההנדסיים הכרוכים בכך.
- טו. להסרת ספק, כל הפעולות המפורטות לעיל כוללות גם כל מעשה או פעולה טכנית הדרושים לביצוע, כגון נסיעה למשרדי רשויות שונות, השגתם בפועל של אישורים שונים, שלחויות שונות וכיו"ב ואו כל פעילות נדרשת להשלמת כל השירותים שבנספח זה ולפי קביעת המנהל.
- טז. המנהל רשאי להזמין אצל המפקח את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה, או חלק מהן ואו עבודות נוספות להן, הכל כפי שפורט בנספח ז'.
- יז. לא ביצע המפקח חלק מהותי מעבודות המפקח, בין אם זה שלב שלם של עבודה ובין אם זה חלק משלב, יהיה רשאי המנהל לנכות משכר טרתה, סכום, אשר לדעת המנהל יחסי לכמות העבודה שלא בוצעה.
- יח. אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מן החיובים המוטלים על המפקח בחוזה זה. יש לפרש חוראות נספח זה כמוסיפות על חיובי המפקח בחוזה זה.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 5139*8009

מסד עוז ניהול תיאום ופיקוח
ח.פ. 5139*8009

CONT-5-671

מסי חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

נספח 1/2

טוחס' 3.1

תאריך: _____

אישור על סיום העבודות בדירות מס':

שבבנין מס' _____ פרויקט _____

אני הח"מ _____ החונם עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הדירות גמר סופי ומוחלט של כל העבודות הנדרשות ביחידות הדיור לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

לחלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רג'קטים בנושא:

- בניה בדירה ללא קלינים
- טיח מושלם וחלק לרבות תקרות וקירות
- עבודת ריצוף בדירה לרבות פאנלים
- עבודות ריצוף וחיפוי בחדרים רטובים
- התקנה מושלמת של אמבטיות, מקלחות, (ג'קוזי ככל שיש)
- בצוע רובע ברצפה וקירות
- נקודות חשמל במקומם
- מספרי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים
- תריסים מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין)
- חלונות דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים ונעלים כנדרש, זיגוג תקין
- דלת כניסה מותאמת כנדרש – גמר בלובי קומתי בסביבתה מושלם
- דלתות פנים כולל חלבושות תקינות
- דירה נקייה לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכי'
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים (לדירות צמודי קרקע בלבד)
- מטבח נגרות תקין, מדויק וללא שריטות
- שיש ע"ג ארונות מטבח חותקן כנדרש לרבות עב' גמר
- סידור מושלם בדירה לרבות קירות, תקרות ובחדרים רטובים (אקרילול)
- מלאי מספיק של אריחים מכל הסוגים למסירה לרוכשים.
- אדני שיש שלמים, בעלי שיפוע מתאים, אטומים, אף מים לאורכם ונקיים
- גמר התקנת אביזרי גמר – ברזים, מכסי אסלות, מכסים לקופסאות ביקורת
- מכסים לג"ת בחדרים רטובים, מרפסות פתוחות, גינה מוצמדת וכי'
- מעקות תקינים ומושלמים במרפסות

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' עזר ניהול תיקייה בסיסי
513958009

פרויקט _____ תבנית: ניהול תיאום ופיקוח _____ מס' חוזה: CONT-5-671
ספק: _____ גרסה: _____ סטטוס: _____

- שיפועים תקינים וגמר בפודסט כביסה (ככל וקיים)
- אבזורי חשמל מותקנים כנדרש במקומם ותקינים לרבות שקעים , מתגים וכיו"ב
- תוספות נגרות מושלמות (ארונות אמבטיה וכיו"ב)
- מערכת מיזוג אוויר מושלמת ותקינה לרבות הנמכות גבס , תאורה וכו' .

• הערות ניתנו כמפורט בפרוטוקולים המצורפים.

• בדיקה מוזגמית לניקוי הערות הפרוטוקולים והדשימה המפורטת לעיל בוצעה בדירות

מס' : _____

הבדיקה המדגמית נמצאה תקינה למעט הריסות חשמליות, מיזוג אוויר וכל הדורש
ושמל קבוע.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט הערות המפורטות מטה. כמו כן,
הנני מאשר כי בניית הדירות הנ"ל הושלמו ונמצאו ראויות למגורים ואין מניעה למסור אותן.
הערות:

תאריך

בעל חב' הניהול והפקוח

נציג חב' הניהול והפקוח

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מסד עזי ניהול ותכנון ג"מ
ח.פ. 513958009

CONT-5-671

מס' חזות :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

נספח 2'

טופס 3.2

תאריך: _____

אישור סיום עבודות ברכוש המשותף שבניין מס' _____ פרויקט

:

טופס זה יכולא ויחתם עם סיום העבודות ברכוש המשותף לכל בנין

אני הח"מ _____ החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הרכוש המשותף לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל

בגיקטים בנושא:

- כל העבודות הנדרשות בשטחי הרכוש המשותף (לרבות עבודות גמר, ריצוף, חיפוי, צבע, ארונות פח למערכות, תקרות דקורטיביות, עבודות גיבון) בכל האזורים לרבות הלוביים הקומתיים והלובי הראשי והקומה המפולשת וחדרי המדרגות והגגות וחדרי האשפה הקומתיים (לרבות מצנח אשפה) חדר אשפה ודחסנית, והשטחים המגוננים והקומה המפולשת והחדרים הטכניים ומועדוני הדיירים והמחסנים המשותפים, והחניונים.
- אבן/טיח חוץ בקירות החיצוניים.
- דלתות כניסה, אש ואלומיניום נפתחים/נסגרים ונגעלים כנדרש.
- נקודות חשמל במקומם.
- מספרי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים.
- תריסים ככל שישנן מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבניין)
- חלונות, דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים ונגעלים כנדרש, זיגוג תקין.
- כל האזורים הציבוריים נקיים לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'.
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים.
- מעקות תקינים ומושלמים.
- תיקי מתקן מאושרים ע"י יועצי הפרויקט ומכילים:

* מרכיבי מערכות השירות לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג

אור, *

מערכות אלקטרו-מכאניות וכיוצא באלה.

* סכמת הפעלה ופעולה.

* פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם ומערכותיו.

* הוראות שימוש במקרה חירום.

מסד עוז ניהול ותחזוקת בניין
513625707
ח.פ.

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

פ.א. פיוזורה ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958099

- * הוראות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השרות המותקנות בבניין.
- * הוראות בדבר תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- * תכניות ביצוע בפועל.
- * המפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המתקנים במבנה, לרבות שמות
- יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- * רשימת כתובות וטלפונים של קבלני המשנה לטיפול וקריאה במצב חירום/תקלה.
- * גורם נותן שרות האחזקה בתקופת האחריות, בצרוף כתבי האחריות.
- * אישורי רשויות הנדרשים להפעלת המתקנים.
- * רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר
- פקסימיליה.

- תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו-מכאניות במבנה ובפיתוח.
- המערכות המפורטות תקינות : מערכות מים, מים חמים והסקה, מעליות, גנראטור חירום, מערכות חשמל ותקשורת, מערכות אספקת גז, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכות גילוי אש, מערכות משאבות והגברת לחץ, מפוחים לאוורור, מפוחי פיר עשן, מערכות אינטרקום, מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכאניות אחרות, כל מערת אחרת המשרתת את הרכוש המשותף.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט ההערות המפורטות מטה. כמו כן, הנני מאשר כי הושלמו כל העבודות ברכוש המשותף וכי אין מניעה למסור אותו. הערות:

פ.א. פיוזון ובניין
בניין שלום בע"מ
ח.פ. 513956009

תאריך	בעל חב' הניהול והפיקוח	רעו מנהל הניהול והפיקוח ח.פ. 513956009
CONT-5-671	תבנית : ניהול תיאום ופיקוח מס' חוזה : גרסה : סטטוס :	פריקט ספק :

נספח "ג"נוהל הבטחת איכות על ידי המפקח באתר1. מטרת הנוהל

- 1.1. ניהול תהליך בקרת איכות/פיקוח עליון באמצעות המפקח באתר באמצעות סט פעילויות מפתח של תהליכים שונים.
- 1.2. כלים לזיהוי אי-התאמות בתהליך הביצוע בזמן אמת.
- 1.3. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר (סעיף 5.2).
- 1.4. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות בקטעי ניסוי (סעיף 5.3).

2. תחולה

- 2.1. הנוהל חל על מנהלי פרויקטים

3. אחריות

- 3.1. סמנכ"ל הנדסה

4. הגדרות:

- 4.1. מנהל פרויקט: נציג ממונה מטעם היזם (אפריקה-ישראל מגורים בע"מ).
- 4.2. קבלן ראשי: הקבלן המבצע את הפרויקט באמצעות עובדיו או קבלני משנה.
- 4.3. בקרה מוקדמת: פגישה ראשונה עם קבלן משנה לברור ציפיות.
- 4.4. קטע ניסוי: הכנה פעם ראשונה של תהליך חדש באתר; חוכחת יכולת.
- 4.5. בקרה בתהליך: ניהול עקבי של תהליך בפועל באמצעות רשימת תיוג; חוזר בכל פעם.

5. גוף הנוהל:5.1. תפקידו של המפקח

- 5.1.1. ניהול עדכני - בזמן אמת של תכניות העבודה השונות.
 - * אחזקת תיקי תכניות ביצוע מעודכנות/טבלאות מעקב של תכניות הביצוע/לוחא עדכון
 - שינויים בכל גיליון חדש/מעקב שינויים (של: יועצי תכנון/מזמין העבודה/הצעות הקבלן הראשי), כמו כן תיוק התכניות שעודכנו.
- 5.1.2. התאמה או עדכון מפרטי הביצוע המיוחדים על רקע שינויים בתכניות.
 - נגישות מלאה לכל מפרטי הביצוע/מפרט מיוחד/מפרטי יועצים/הסכם ביצוע בין המזמין לבין קבלני המשנה/חשוב כללי של שינויים/משמעות הארכת זמן/לוח זמנים.

מסד ע"י ניהול קהילה וצוות
513425707
ח.פ. 7/07

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פרויקט: תבנית: ניהול תיאום ופיקוח: מסי חוזה: CONT-5-671
ספק: גרסה: סטטוס:

5.1.3 תיעוד מסמכים.

- תעודות מעבדה/פרוטוקולים שבועיים/יומני עבודה/סיכומי פיקוח עליון/תיעוד פגישה מקדימה/ תיעוד קטעי ניסוי/שינויי דיירים.

5.1.4 בקרה

- בקרה בתהליך על בסיס תדירות שבועית/טבלת תדירות מבדקים/תיעוד והעברת מידע.

5.2 בקרת הבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר

5.2.1 בקרת הבטחת האיכות, תעשה באחריות הקבלן הראשי.

5.2.2 בקרה מדגמית של פעילויות המפתח של התהליכים השונים, תעשה על ידי המפקח.

- הבקרה המדגמית תעשה על בסיס שבועי במקביל לפעילויות השונות בתהליך הביצוע, תוך שימוש ברשימות תיוג מובנות לתהליכים הנבחרים.
- סטאטוס ביצוע הבקרות ידווח באמצעות דוח חודשי למנהל הפרוייקט. בדוח החודשי יצוינו נושאי בקרה שוטפים ופירוט בקרות בתהליך שבוצעו במהלך החודש בהתאם לשלב הביצוע.
- דוח חודשי מפקח יועבר על גבי טופס דוח חודשי מס' 320 כמפורט בנספח מס' 1.

5.2.3 תמחיל הבדיקות של המפקח:

- בקרה שוטפת ודיווח בפורמט דוח חודשי הכולל:
 - ✓ יומן עבודה, בטיחות, עדכון מהדורות תכניות, רישוי, שינויי דיירים.
- בקרת איכות בתהליך הביצוע ע"פ רשימות תיוג - כמפורט בנספח מס' 2:
 - ✓ קידוח וציקת כלונסאות
 - ✓ יציקת בטון באתר
 - ✓ עבודות בנייה/ בניית מחיצות
 - ✓ התקנת מערכות אינסטלציה
 - ✓ התקנת מערכת החשמל
 - ✓ איטום חדר רטוב
 - ✓ חיפוי קרמיקה חדר רטוב
 - ✓ חיפוי אבן/אתר/טרומי
 - ✓ איטום מרפסת
 - ✓ ריצוף
 - ✓ התקנת אלומיניום
 - ✓ איטום גגות (חניון/גג עליון)
 - ✓ עבי פיתוח
- פירוט בדיקות מעבדה / יועצים ובדיקות אחרות נדרשות (כמפורט בדוגמא המצורפת - נספח מס' 3).

5.3 בקרה מוקדמת וביצוע קטעי ניסוי

5.3.1 יישום בפועל של קטעי ניסוי מוגדרים מראש. טבלת קטעי הניסוי תותאם לתמחיל הפרוייקט ע"י המפקח והממונה עליו ותימסר לקבלן הראשי לידיעה והתארגנות.

5.3.2 לכל קטע ניסוי תתקיים קודם פגישת בקרה מוקדמת (ראה הגדרה) עם קבלן המשנה, נציגי הקבלן הראשי, יועצים או מתכננים שהמפקח יזמין.

5.3.3 מטרת הבקרה המוקדמת:

- לוודא התאמת הקבלן למשימה: בקיאות מקצועית; הסמכות מקצועיות; כוח אדם מנוסה; ציוד וכלי עבודה מתאימים; תזמון ועמידה במסגרת לוח הזמנים.

פיקוח ובטיח
בנייה
513958009
פ.א.א.

מסד עוז ניהול ותחזוקה
פ.ח. 513958009

- בפורום זה יכול הקבלן להעלות השגות מקצועיות, שינויים, אופני ביצוע, החלפת חומרים, ברור פרטים נוספים או שחסרים, קבלת הבהרות וכדומה, בנוכחות היועצים הרלוונטיים ונציגות המזמין. שינויים בהסכמת היועץ והמפקח.
- יש לוודא שהתכניות ו/או המפרט המיוחד או הנחיות היועץ מובנות לחלוטין לקבלן המשנה; במפגש הזה יכול הקבלן לבדוק ולהשלים את המידע החסר או שמבקש לעדכן מיוזמתו.
- הקבלן יציג את החומרים שמתכוון להשתמש והתאמתם לדרישות המפרט המיוחד. חלופות אחרות יאושרו במעמד הפגישה או יועברו לאישור בנפרד. שימוש בחומרים חלופיים מותנה באישור היועץ ו/או הפיקוח.
- הקבלן ישכנע שיכול ומתכוון לבצע את העבודה על פי הנחיות הנוהל הזה וללא סטיות.
- קביעת תאריך ביצוע של קטע ניסוי.
- התרשמות כללית מהקבלן - בתום הפגישה אם הקבלן איננו עומד ברמת הציפיות, יש לשקול פסילתו.

5.3.4. ביצוע קטע ניסוי:

- התארגנות באחריות קבלן המשנה בתאריך המוסכם.
- זימון מראש והשתתפות: הפיקוח, מנהל הפרויקט ויועצים רלוונטיים שיוזמנו בהתאמה.
- זימון מעבדה מוסמכת לצורך נטילת מדגמים (בהתאמה לקטע הניסוי).
- לזיו תהליך הביצוע ע"י המפקח היועצים והקבלן הראשי; יישום או התייחסות בזמן אמת לתיקונים או שיפור התהליך. תיקונים במקום או עצירת התהליך במידת הצורך.
- אישור הקטע; בדיקות ביצוע/מעבדה/אישור יציקה.
- בדיקה ויזואלית; הערות לשיפור.
- תיקונים - במקום.
- תיעוד התהליך בכתב (וצילומים). הערות תיקונים וסיכום כללי.
- אישור המשך ביצוע כפוף לשיפורים הנדרשים.

טבלת קטעי הניסוי של עבודות הבנייה השונות:

תאריך ק. ביסוי	תאריך פ. מוקדמת	שם הקבלן המבצע	תיאור	
			קידוח ויציקת כלונסאות (כלונס ראשון)	1
			יציקת בטון באתר (קיר; עמוד - ראשון)	2
			בניית מחיצות כולל גימור (צבע/טיח וכו') (ד. טכ)	3
			התקנת מערכות אינסטלציה (ד. טכ)	4
			התקנת מערכת החשמל (ד. טכ)	5
			איטום חדר רטוב (ד. טכ)	6
			חיפוי קרמיקה חדר רטוב (ד. טכ)	7
			חיפוי אבן/אתר/טרומי	8
			איטום מרפסת (ד. טכ)	9
			הנחת ריצוף (ד. טכ)	10
			התקנת אלומיניום (ד. טכ)	11

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

12	איטום גגות (חניון/גג עליון)			
----	-----------------------------	--	--	--

ד. טכ. = דירה טכנית
ק. טכ = קומה טכנית - רכוש משותף

מקרה:

5.3.5. המפקח ינהל טבלת מעקב עם עמודות לציון תאריכי מבדקי האיכות השוטפים.

5.3.6. המפקח ינהל טבלת מעקב של אי-התאמות ופעילויות מתקנות.

5.3.7. יש לבצע מספר מבדקים בדירות שונות, בלפחות 10% מסה"כ הדירות באתר.

נספחים:

6.1. נספח מס' 1 – פורמט דוח חודשי למפקח (טופס מס' 320)

6.2. נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך:

02/001	מס'	רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות
02/002	מס'	רשימת תיוג: יציקת בטון
02/003	מס'	רשימת תיוג: עבודות בניה
02/004	מס'	רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה
02/005	מס'	רשימת תיוג: עבודות חשמל
02/006	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסות שמש/חדרים רטובים
02/007	מס'	רשימת תיוג: חיפוי קרמיקה
02/008	מס'	רשימת תיוג: חיפוי אבן
02/009	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסת
02/010	מס'	רשימת תיוג: הנחת ריצוף
02/011	מס'	רשימת תיוג: התקנת אלומיניום
02/012	מס'	רשימת תיוג: איטום גג/חניון
02/013	מס'	רשימת תיוג: עבודות פיתוח

6.3. נספח מס' 3 - בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא).

(ראה הנספחים להלן)

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מסד עזי ניהול תיאום ופיקוח
ח.פ. 513958009

CONT-5-671

מס' תווה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

טופס מס' 320

דוח חודשי - פיקוח

נספח מס' 1 6.1

חודש: _____

פרויקט/בניין	מניפ אפריקה	
חברת פיקוח:	שם המפקח:	
קבלן:	מניפ קבלן:	
	מנהל עבודה:	

נושא	פירוט	סטאטוס	הערות
יומן עבודה	נבדק מתאריך _____ עד תאריך _____	☐ תקין ☐ לא תקין	
שלב ביצוע	☐ קידוח ויציאת כלונסאות ☐ יציקות בטון ☐ בניית מחיצות ☐ אינסטלציה ☐ חשמל ☐ אלומיניום ☐ איטום ☐ חיפוי ☐ ריצוף ☐ יש לסמן עבודות מבוצעות באתר	☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ יש לצרף דוח בדיקה	
בטיחות	☐ אירועי בטיחות ☐ מפגעי בטיחות ☐ פעולות לשיפור - קבלן ☐ הדרכות ☐ אחר		
תכניות	בדיקה ועדכון מהדורת תכניות	☐ תקין ☐ לא תקין	פרוט רשימת תכניות
רישוי	☐ חיתוך בניה ☐ טופס 4 ☐ ת. גמר	☐ * צרף דוח סטאטוס	
שינויי דיירים	☐ בדיקת דירות מיוחדות - כל הדירות ☐ דירות רגילות - בדיקת דירה בקומה		
מבדקי איכות	☐ מבדק פנימי ☐ מבדק חיצוני	☐ בוצע בדירות: ☐ * צרף דוח מבדק	

☐ יש לצרף לחשבון חודשי - מפקח

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513959009

מסד עורכת חשבונית חודשית
ח.פ. 513959007

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניתוח תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

6.2 נספח מס' 2 – רשימות היגוי לבקרת איכות בתהליך

מס'

רשימות היגוי: קידוח ויציאת כלונטאות
02/001

פרויקט:	בניין:	יחיד:
סעיף	תיאור המשימה *	ת/ש/פ
1	בדיקות ואישור בנטונייט/ניקיון הקידוח	עומק הקידוח/בדיקות איכות של הבנטונייט
2	קידוח - קייסינג/קוטר	
3	בדיקת כלובים/שומרי מרחק/צינור גמא	צינורות בדיקה/ריתוכים
4	יציאה רצופה	עומק הצינור חטרמי בתהליך היציאה
5	גובה יציאה/גובה קוצים; נקודת יחוס	סימון באמצעות מודד; מדידה
6	התקנת מערכות ברפסודה	
7		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור חליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953009

מסד עזי ניהול ותקדוץ בע"מ
ח.פ. 513625707

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

מס' 02/002

רשימת תיוג: יציקות בטון

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ
1	אישור מהנדס הביצוע על היציקה וסידור הברזל	
2	אישור המפקח על היציקה וסידור הברזל	
3	אישור הקונסטרוקטור על היציקה וסידור הברזל	
4		
5		
6		
7		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס סיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיוור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513968009

מסד שיווי היתר והנדסה תע"מ
ח.פ. 513968009

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: גיחול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

מס'

רשימת וזיג: עבודות בנייה

02/003

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה	ת/ש/פ
1	סימון צירים ראשיים	
2	בדיקת ראשונה/מקבילות/אלכסונים	שורה
3	שינויי דיירים	לפחות דירה אחת הכל סבב מבדק
4	חגורות/עיוגונים לשלד הבניין	
5	מילוי סביב קירות בלוק לבן	
6	בדיקת מישוריות עם סרגל 2 מטר	

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	תנחית לתקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע חסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

פ.א. פיתרון ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513955009

מסד שני יחידות חסיור
ח.פ. 513955009

CONT-5-671

מס' תוזח:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה
02/004

מס'

פרויקט:	בניין:	זירה:	
סעיף	תיאור המשימה	חומר/ש/פ	הערות
1	מעברי קולטנים בתקרות - ניתוק מחבטון		מילוי בבטון
2	חגורות הפרדה		
3	שרוולים אנכיים/אופקיים במעברים		
4	בדיקת לחץ		
5	חיבור אביק לקופסה		צינור גמיש
6	שינוי כיוון של קולטן		ברך 45° ואורך קוטר X2

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	וגיאור הליקוי	הנחיות לוציקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

מבצע חסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

פ.א. פיתרון ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 13998009

מסד עזריאל חמישה עשר
ח.פ. 13425707

פרויקט : תבנית : ניהול תיאום ופיקוח : מסי תוזח : CONT-5-671
ספק : גרסה : סטטוס :

6.3 נספח מס' 3 - בדיקות נדרשות - מעבדה ויועצים (דוגמא)

(דוגמא)

פרוגרמה רעיונית - בדיקות לאתר

תאריך עדכון: _____

עם תחילת העבודה יש לבצע פגישה עם מעבדה מורשית והקבלן הראשי להגדרת פרוגרמת הבדיקות הנדרשות לאתר ע"פ דרישות החוק, דרישת רשויות לטופס 4 ותעודת גמר, דרישות יועצים, מנחל פרויקט וכד'.

מס'	פיק	הבדיקה עם יי שטחי העבודה	מבצע ע"י	המדיק ממוכן לביצוע הבדיקה	ביצוע
1	כלונסאות	בדיקת הבטונייט	מת"י		
2		בדיקת חוזק בטון טרי המשמש ליציקת הכלונסאות (1/3 מכמות הבטון המפוזר או לפי דרישת היועץ)	מת"י		
3		בדיקה סונית	מת"י		
4		בדיקה אולטרא-סונית	מת"י		
5	עפר	הידוק תשתיות	מת"י		
6		בדיקת 100 אחוז לחומר מילוי	מת"י		
7		בדיקת שכבות המילוי לפי הנחיות מדוח הקרקע	מת"י		
8	שלד	בדיקת בטונים בכל הממדים והקומות לפי הנדרש	מת"י		
9		בדיקת שליפת אבן	מת"י		
10		ריכוז בטונים לכל המבנה - תעודות	מת"י		
11	אינסטלציה	בדיקת מערכת ניקוז מתחת לרצפת קומת הקרקע	מת"י		
12		בדיקת תכנון מערכת ספרינקלרים וקבלת תכניות תתומות מהיזם	מת"י		
13		ביצוע ספרינקלרים + חדר משאבות ספרינקלרים	מת"י		
14		מערכת ניקוז שפכים בפיתוח	מת"י + יועץ		
15		בדיקת מערכת הגז	מת"י + משרד העבודה		
16	איטום	בדיקת הצפה גג עליון לפני ביצוע הגנה	מת"י		
17		בדיקת הצפה גגות חדרים טכניים לפני ביצוע הגנה	מת"י		
18		בדיקת הצפה תקרת חניון (במידה וקיים)	מת"י		
19		בדיקת הצפה מרפסות (במידה וקיימות)	מת"י		
20		בדיקת שיפועי בטקל / משקל מרחבי וחוזק לחיצה	מת"י		
21		בדיקת איטום קירות חוץ לפני חיפוי פחים	מת"י		

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

סטטוס:

גרסה:

פרויקט

ספק

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס'	פרק	הבדיקה עפ"י שלבי העבודה	מבצע ע"י	האריך מתחילתן למיצות הבדיקה	ביצוע
22		ביצוע המטרת חלונות + תפרים באלמנטים הטרומיים בחזיתות	מת"י		
23	אלומיניום	בדיקת מעקה לפי ת"י 1142	מת"י		
24		בדיקה של מעקה טיפוסי	מת"י		
25		בדיקת ואישור תכניות	אדריכל + יועץ אלומיניום		
26	מיזוג אוויר	אישור ציודי מ"א; גז "ירוק"	יועץ מ"א		
27	טיח	בדיקת טיח בממ"מ שליפה לדרישת פיקוד העורף.	מת"י		
28	חיפוי אבן	בדיקת ספיגות, משקל מרחבי, חוזק	מת"י		
29	מעליות	אישור להפעלת מעלית	מת"י		
30	נגרות	בדיקת משקופי עץ – במידה ודרוש במפרט	מת"י		
31	פיתוח	בדיקת מצעים לפני ריצוף – 100%	מת"י		
32		בדיקת הידוק מצעים	מת"י		
33	כיבוי אש	מסירה ראשונית	יועץ בטיחות + ראשות הכיבוי		

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513959039

מסד עזי ניהול ומסד ט"ח
ח.פ. 513525707

CONT-5-671

מס' חוזר:

תבנית: ניהול תאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

נספח "ד"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לביצוע שירותי המפקח ביחס לכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל בתאום עם המפקח.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת חוזה זה, יעביר המפקח לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

פ.א. פיתרון ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953039

מסד עוז מחול המזרח בע"מ
ח.פ. 513953707

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

נספח "ה"שכר המפקח

1. בתמורה לביצוע כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה על נספחיו, ישלם המזמין למפקח שכר בשיעורים כדלקמן:
 - 1.1 עבור תיאום תכנון וניהול הנדסי, הכנת מסמכים להתקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים, בדיקת חשבוניות מתכננים ויועצים, סיוע בעריכת הסכמים עם רשויות, ניהול הרישוי וכל יתר שירותי המפקח למעט המפורט בסעיף 1.2 להלן:
 - 1.1.1 סכום קבוע ומוחלט של 11,050 ש"ח (במילים: אחד עשרה אלף וחמשים ש"ח) לכל יחידת דיור בבניה רוויה כולל מרתפים, חניונים תת"ק ושטחים ציבוריים.
2. מסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו צמודים למדד הנצרך (העומד על 01/06/2021) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
 3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר המפקח לפי סעיף 1 לעיל יחושב על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושכנונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 50 יח"ד, והמפקח נדרש לתאם תכנון להקמת 50 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 50 יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המפקח לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.
 - 3.2 מובהר כי שכר המפקח ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוס המבנים/הדירות שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר המפקח כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 4. בנוסף לכל תשלום ישולם למפקח מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המפקח והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניתוח ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
 5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח, כמפורט בנספח ב' ו- ח'.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958039

מסד יוז ניהול וניהול
ח.פ. 513427997

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

נספח "ו"שלבי תשלום

1. שכר המפקח ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב וכל קטע וקטע של שירותי המפקח כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים "א" ו-"ב" כדלקמן ועל פי טבלת שלבי התשלום המצורפת לחוזה זה (נספח A): תכנון + פיקוח + אכלוס ובדק
 - 1.1 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.1 בנספח ה':
 - 1.1.1 לאחר גמר תכנון סופי ואישור בכתב כי כל התוכניות מתואמות 35%
 - 1.1.2 לאחר קבלת חיתוך בניה 15%
 - 1.1.3 לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע 50%
 - 1.2 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.2 בנספח ה':
 - 1.2.1 בהתאם לאחוז התקדמות העבודה עפ"י ח-ן הקבלנים שיאושרו ע"י המזמין ... 100%
 - 1.3 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.3 בנספח ה':
 - 1.3.1 בהתאם לאחוז התקדמות העבודה עפ"י ח-ן הקבלנים שיאושרו ע"י המזמין ... 100%
2. החשבון הסופי ישולם לאחר גמר הפיקוח, תיקוני הבדק, קבלת תעודת גמר לפרויקט ואשור המפקח בכתב להשלמת העבודות.
3. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למפקח מקדמות אשר תקווצנה משלבי התשלום, וזאת ע"פ קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
4. במקרה בו עבודת המפקח תופסק או תבוטל לגבי חלק ו/או שלב מהפרויקט, יהיה המפקח זכאי לתשלום עבור תיאום תכנון שביצע בפועל עד להפסקת עבודתו כאמור, לא מקובל. במקרה כזה, שכר המפקח בגין אותו חלק של תיאום התכנון כאמור ישולם למפקח במועד תחילת ביצועו בפועל של אותו שלב עתידי.
5. המפקח יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המפקח אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ח"1" לחוזה (אישור קיום הביטוחים תקף לשנה).
6. המזמין ישלם את שכר המפקח תוך 30 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל, בכפוף לדחיות הדרושות לשם התאמה למועדי התשלום הקבועים שיהיו נהוגים אצל המזמין מעת לעת.

פ.א. פיתרון ובניה
בירושלים בע"מ
ח.ב. 513958009

מס' עז' ניחול תיאום ופיקוח
513958009

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט :

סטטוס :

גרסה :

ספק :

נספח "ז"

תאריך: _____

לכבוד

ב.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ / הפועל בשם חברת מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ / המספק שירותים לחברת מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון ופרויקט ופיקוח בפרויקט סביבני דמת שרת שלב ב.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י

מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ

3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,



שם: ר. א. 173

ת.ז: 32469710

כתובת: 3.א. 3362-413

481031

31ק"מ

מסד עזי ניהול והנדסה בע"מ
ח.פ. 513993009

*מחק את המיותר

CONT-5-671

מסי חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

נספח ח"

מפרט ביטוחי המפקח

המפקח מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של המפקח ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המפקח, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של המפקח והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאיננו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המפקח אך לא לפני התאריך 2013.09.01 (להלן: **"התאריך הרטרואקטיבי"**). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-בר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעגלית**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי המפקח, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המפקח.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות המפקח על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המפקח ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המפקח והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.

ג. כמו כן המפקח מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחות וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מסד עזר ניחול תיאום ופיקוח
51367507
ח.פ.

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח

פריקט

סטטוס :

גרסה :

ספק

נספח "ח'1"
אישור על קיום ביטוחי הממון

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים שקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.			
מבוקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם	שירותים - 085	מזמין שירותים	
ז"מ מגורים בע"מ ו/או חברות אס ו/או זכרות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-שראלי" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	ת.ז.פ.ח.צ.		
5200034761	מען		
זען וני נתניהו 1, ג', אור-יהודה			

יסויים						
זוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחזור הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
זלוקה לפי גבולות יחידות או סכומי ביטוח					מטבע	
ז'ד ג'					שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
אחריות מעבידים					שקל	304/302/309/308/328/321
יחידות מקצועיות					שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):

038

חתימת האישור
המבוטח:

פרויקט : תבנית : ניהול תיאום ופיקוח : מסי חוזה : CONT-5-671
ספק : גרסה : סטטוס :

ביטול/שינוי תפוליסה *

וינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר ושינוי או הביטול.

* האישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

כאן נסמך
8.13.17
17

CONT-5-671

מס' תווה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

202 5000 70

חתימת האישור					
תאריך:	6/7/2022	שם החתום:	מנחם מנחם בן סלחן	שם המנכ"ל:	מנחם מנחם בן סלחן
חתימת המנכ"ל:		חתימת המנכ"ל:			

* באישור ביטול כללי ניתן לסמן שדות אלה כסודות שונים בתוכן

(מסמך מס' 2022-03)



נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת המרויקט/קטע מהמרויקט

לכבוד :

פ.א. פינוח ובניה בירושלים בע"מ

(המזמין)

אני הח"מ מסייד עוז ניהול תכנון ופיקוח בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- דצמבר 2019
 בקשר עם , מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי,
 לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

 פ.א. פינוח ובניה בירושלים בע"מ

פ.א. פינוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

מסד עוז ניהול תכנון ופיקוח
 ח.פ. 513958009

CONT-5-671

מסי תוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת המונכנ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א.פיתוח ובניה ביטוחים בע"מ

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתווה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר דטת שרת עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על ההתוס:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

 חתימת הנתמך

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

פ.א.פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

מסד עזר גזעל המוסד בע"מ
 ח.פ. 513625707

CONT-5-671

מסי חוזה:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס:

גרסה:

ספק:

נספח "א"

שלבי השלום שכר טרחה

שלב	תאור הפעולה	סכום ליח"ד(ש)	278 יח"ד	תת שלב		ליח"ד(ש)	278 יח"ד
ניהול התכנון	תיאום תכנון וניהול הנדסי, הכנת מסמכים לחתקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים, בדיקת חשבונות מתכננים ויועצים, סיוע בעריכת הסכמים עם רשויות, ניהול הרישוי וכל יתר שרותי המפקח	2,750	764,500	לאחר גמר תכנון סופי ואישור בכתב כי כל התוכניות מתואמות	35%	962.5	267,575
				לאחר קבלת היתר בניה	15%	412.5	114,675
				לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע	50%	1,375.0	382,250
ניהול הביצוע	הכנת מכרז קבלן, ניהול מו"מ, המלצה לבחירת קבלן, מסירת שטחי עבודה לקבלנים המבצעים, פקוח צמוד, תאום ומעקב אחר ביצוע, בדיקת חשבונות קבלנים וספקים, תאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים	8,050	2,237,900	בהתאם לאחוז התקדמות העבודה עפ"י ח-ן הקבלנים שיאושרו ע"י המזמין	100%	8,050.0	2,237,900
בדק	טיפול בתקלות בתקופת הבדק והתיקונים וניהול ישיבות סטאטוס פניות פתוחות של הקבלן המבצע	250	69,500	בהתאם לאחוז התקדמות העבודה עפ"י ח-ן הקבלנים שיאושרו ע"י המזמין	100%	250.0	69,500
		11,050	3,071,900			11,050	3,071,900

פ.א. פיתרון ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953009

מסד שני ניהול ותחזוקה בע"מ
ח.פ. 513953009

CONT-5-671

מסי חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט

סטטוס :

גרסה :

ספק :